Konsortialkreditvertrag

über einen Laufzeitkredit in Höhe von
EUR 64.000.000,00

vom 30. November 2023

für die **Stadtwerke Musterstadt GmbH** als Kreditnehmerin

arrangiert von der **Weserland Bank AG** als Konsortialführerin

mit der **Weserland Bank AG** als Agent

und den in Anlage 1 genannten Kreditinstituten als ursprüngliche Kreditgeber

Parteien

(1) die Stadtwerke Musterstadt GmbH, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 4711, vertreten durch ihre Geschäftsführung (die „**Kreditnehmerin**“);

(2) die **Weserland Bank AG**, Am Wall 120, 28195 Weserstadt, als Konsortialführerin (die „**Konsortialführerin**“);

(3) die in Anlage 1 aufgeführten Kreditinstitute als ursprüngliche Kreditgeber (jeweils ein „**Kreditgeber**“ und zusammen die „**Kreditgeber**“); und

(4) die **Weserland Bank AG** als Agent der Kreditgeber (der „**Agent**“).

Präambel

Die Kreditgeber stellen der Kreditnehmerin einen Laufzeitkredit zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und zur Finanzierung ihres Investitionsprogramms 2024 bis 2026 zur Verfügung. Die Kreditnehmerin wird von der Stadt Musterstadt als Mehrheitsgesellschafterin gehalten; Minderheitsgesellschafterin ist die Regionale Energiebeteiligungs GmbH mit 25,1 %.

§ 1 Begriffsbestimmungen und Auslegung

(1) In diesem Vertrag haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:

„**Bankarbeitstag**“ bezeichnet einen Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem Kreditinstitute in Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind und der zugleich ein TARGET-Tag ist.

„**Bilanzsumme**“ bezeichnet die Summe der Aktiva der Kreditnehmerin gemäß dem maßgeblichen Jahresabschluss.

„**Compliance-Bescheinigung**“ bezeichnet eine Bescheinigung im Wesentlichen nach dem Muster der Anlage 4.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

„**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ bezeichnet für einen Prüfungszeitraum das Verhältnis der Nettofinanzverbindlichkeiten zum letzten Tag des Prüfungszeitraums zum EBITDA für diesen Prüfungszeitraum.

„**EBITDA**“ bezeichnet für einen Prüfungszeitraum den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag der Kreditnehmerin, (a) zuzüglich der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, (b) zuzüglich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, (c) abzüglich der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge, (d) zuzüglich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen und (e) zuzüglich bzw. abzüglich außerordentlicher Aufwendungen bzw. Erträge im Sinne von § 285 Nr. 31 HGB, jeweils soweit sie bei der Ermittlung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages berücksichtigt wurden. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nicht bereinigt.

„**Eigenkapital**“ bezeichnet das bilanzielle Eigenkapital der Kreditnehmerin gemäß § 266 Absatz 3 Buchstabe A HGB laut maßgeblichem Jahresabschluss. Sonderposten (insbesondere für Investitions- und Baukostenzuschüsse), Rückstellungen und Gesellschafterdarlehen sind **nicht** Teil des Eigenkapitals, und zwar auch dann nicht, wenn für ein Gesellschafterdarlehen ein Rangrücktritt vereinbart ist.

„**Eigenkapitalquote**“ bezeichnet das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme zum jeweiligen Prüfungsstichtag, ausgedrückt in Prozent.

„**EURIBOR**“ bezeichnet für eine Zinsperiode den Satz für Euro-Interbankeneinlagen mit einer der Zinsperiode entsprechenden Laufzeit, der vom European Money Markets Institute als Administrator um oder gegen 11:00 Uhr Brüsseler Zeit am Zinsfestsetzungstag veröffentlicht wird. Ist dieser Satz kleiner als null, gilt er als null.

„**Finanzverbindlichkeiten**“ bezeichnet ohne Doppelzählung sämtliche Verbindlichkeiten der Kreditnehmerin aus (a) aufgenommenen Darlehen und Krediten, (b) Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und ähnlichen Instrumenten, (c) Finanzierungsleasingverträgen, soweit nach HGB als Verbindlichkeit bilanziert, (d) Verkäufen von Forderungen mit Rückgriff und (e) sonstigen Geschäften mit der wirtschaftlichen Wirkung einer Kreditaufnahme, jedoch jeweils **mit Ausnahme von Nachrangigen Gesellschafterdarlehen**.

„**Jahresabschluss**“ bezeichnet den nach HGB aufgestellten, geprüften und festgestellten Einzelabschluss der Kreditnehmerin; „**maßgeblicher Jahresabschluss**“ ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, das am jeweiligen Prüfungsstichtag endet.

„**Kündigungsgrund**“ bezeichnet jedes in § 16 Absatz 1 aufgeführte Ereignis.

„**Liquide Mittel**“ bezeichnet den Kassenbestand und die Guthaben der Kreditnehmerin bei Kreditinstituten, soweit diese frei verfügbar und nicht verpfändet oder anderweitig mit Rechten Dritter belastet sind.

„**Marge**“ hat die in § 6 Absatz 3 festgelegte Bedeutung.

„**Mehrheitskreditgeber**“ bezeichnet einen oder mehrere Kreditgeber, deren Anteil am ausstehenden Kredit zusammen mehr als 66⅔ % beträgt.

„**Nachrangiges Gesellschafterdarlehen**“ bezeichnet jedes Darlehen eines direkten oder indirekten Gesellschafters der Kreditnehmerin, für das ein qualifizierter Rangrücktritt im Sinne von § 39 Absatz 2 InsO gegenüber den Forderungen der Kreditgeber aus diesem Vertrag

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

vereinbart ist und dessen Tilgung und Verzinsung nur aus freiem Vermögen bzw. Bilanzgewinn erfolgen darf.

„**Nettofinanzverbindlichkeiten**“ bezeichnet zu einem Stichtag die Summe der Finanzverbindlichkeiten abzüglich der Liquiden Mittel.

„**Prüfungsstichtag**“ bezeichnet jeweils den 31. Dezember eines Jahres, erstmals den 31. Dezember 2023; „**Prüfungszeitraum**“ bezeichnet das am Prüfungsstichtag endende Geschäftsjahr.

„**Zinsperiode**“ bezeichnet jeden Zeitraum nach § 6 Absatz 2.

(2) Rechnungslegungsbegriffe sind nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nach HGB auszulegen, die bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 angewandt wurden. Bezugnahmen auf Gesetze schließen deren Änderungen ein.

§ 2 Kredit, Zusagen der Kreditgeber

(1) Die Kreditgeber stellen der Kreditnehmerin nach Maßgabe dieses Vertrages einen Laufzeitkredit in Euro in Höhe von insgesamt **EUR 64.000.000,00** (der „**Kredit**“) zur Verfügung.

(2) Die Verpflichtungen der Kreditgeber sind Einzelverpflichtungen. Kein Kreditgeber haftet für die Erfüllung der Verpflichtungen eines anderen Kreditgebers. Jeder Kreditgeber ist am Kredit mit dem in Anlage 1 genannten Anteil (seine „**Zusage**“) beteiligt.

(3) Die Rechte jedes Kreditgebers aus diesem Vertrag sind selbständige Rechte; jeder Kreditgeber kann seine Rechte, soweit in diesem Vertrag nicht anders bestimmt, gesondert geltend machen. Das Recht zur Kündigung nach § 16 wird jedoch ausschließlich durch den Agent auf Weisung der Mehrheitskreditgeber ausgeübt.

§ 3 Verwendungszweck

(1) Die Kreditnehmerin wird den Kredit wie folgt verwenden: (a) bis zu EUR 34.000.000,00 zur Refinanzierung bestehender Darlehen gemäß der dem Agent übergebenen Aufstellung und (b) den Restbetrag zur Finanzierung von Investitionen in die Strom-, Gas- und Wärmenetze gemäß dem Investitionsprogramm 2024 bis 2026.

(2) Weder der Agent noch ein Kreditgeber ist verpflichtet, die Verwendung von Beträgen aus dem Kredit zu überwachen.

§ 4 Auszahlungsvoraussetzungen

(1) Die Kreditnehmerin darf den Kredit erst in Anspruch nehmen, wenn der Agent ihr bestätigt hat, dass ihm sämtliche nachfolgend genannten Unterlagen in für ihn zufriedenstellender Form vorliegen: (a) Gesellschaftsvertrag und aktueller Handelsregisterauszug; (b) Beschlüsse der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung; (c) Unterschriftenproben der Vertretungsberechtigten; (d) der geprüfte Jahresabschluss 2022 und der Wirtschaftsplan 2024; (e) ein Rechtsgutachten der Rechtsberater der Konsortialführerin; (f) Nachweis der Zahlung der Gebühren nach der gesonderten Gebührenvereinbarung; (g) Ablösebestätigungen der zu refinanzierenden Darlehensgeber.

(2) Darüber hinaus setzt die Ziehung voraus, dass am Tag der Ziehungsnachricht und am Ziehungstag kein Kündigungsgrund vorliegt oder durch die Ziehung eintreten würde und die

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Zusicherungen nach § 12 in allen wesentlichen Punkten zutreffen.

§ 5 Ziehung

(1) Der Kredit ist in einer Summe oder in bis zu drei Ziehungen bis zum 31. März 2024 in Anspruch zu nehmen. Jede Ziehung erfordert eine unwiderrufliche Ziehungsnachricht nach dem Muster der Anlage 3, die dem Agent spätestens um 11:00 Uhr am dritten Bankarbeitstag vor dem Ziehungstag zugegangen sein muss.

(2) Der Agent unterrichtet jeden Kreditgeber unverzüglich über den Betrag der Ziehung und den Anteil des jeweiligen Kreditgebers. Jeder Kreditgeber stellt seinen Anteil am Ziehungstag dem Agent zur Verfügung.

(3) Bis zum Ende der Verfügbarkeitsfrist nicht in Anspruch genommene Zusagen werden ersatzlos gestrichen.

§ 6 Zinsen

(1) Der Zinssatz für jede Zinsperiode ist der Prozentsatz p. a., der der Summe aus der Marge und dem EURIBOR für diese Zinsperiode entspricht.

(2) Die Zinsperioden betragen jeweils drei Monate. Die erste Zinsperiode beginnt am Ziehungstag; jede weitere beginnt am letzten Tag der vorangegangenen Zinsperiode. Die Zinsen sind am letzten Tag jeder Zinsperiode fällig und werden nach der Methode act/360 berechnet.

(3) Die Marge beträgt anfänglich 1,10 % p. a. Ab dem ersten Tag der Zinsperiode, die auf den Zugang einer Compliance-Bescheinigung beim Agent folgt, bestimmt sich die Marge nach dem in dieser Compliance-Bescheinigung ausgewiesenen Dynamischen Verschuldungsgrad wie folgt (**Margenraster**):

Dynamischer Verschuldungsgrad	Marge p. a.
kleiner oder gleich 2,50	0,95 %
größer als 2,50 und kleiner oder gleich 3,00	1,10 %
größer als 3,00	1,25 %

(4) Das Margenraster dient ausschließlich der Preisbestimmung. Die Einordnung in eine Stufe des Margenrasters begründet als solche keinen Kündigungsgrund; maßgeblich für die Einhaltung der Finanzkennzahlen ist allein § 14.

(5) Die Kreditnehmerin kann mit den Kreditgebern oder Dritten Zinssicherungsgeschäfte abschließen. Zum Datum dieses Vertrages hat sie für 50 % des Kreditbetrages einen Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 30. November 2028 abgeschlossen.

§ 7 Tilgung

(1) Die Kreditnehmerin hat den Kredit in jährlichen Raten von je **EUR 3.000.000,00** zu tilgen, fällig jeweils am 30. November, erstmals am 30. November 2025. Der dann noch ausstehende Betrag ist am 30. November 2033 (der „**Endfälligkeitstag**“) in einer Summe zurückzuzahlen.

(2) Der Tilgungsverlauf ergibt sich aus Anlage 2.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 8 Freiwillige vorzeitige Rückzahlung

(1) Die Kreditnehmerin kann den Kredit mit einer Frist von mindestens zehn Bankarbeitstagen gegenüber dem Agent ganz oder in Teilbeträgen von mindestens EUR 1.000.000,00 zum Ende einer Zinsperiode ohne Vorfälligkeitsentschädigung vorzeitig zurückzahlen. Erfolgt die Rückzahlung nicht zum Ende einer Zinsperiode, hat sie den Kreditgebern die Unterbrechungskosten (Break Costs) zu erstatten.

(2) Freiwillige vorzeitige Rückzahlungen werden in umgekehrter Reihenfolge ihrer Fälligkeit auf die ausstehenden Tilgungsraten angerechnet und verringern nicht die nächstfälligen planmäßigen Raten. Zurückgezahlte Beträge können nicht erneut in Anspruch genommen werden.

§ 9 Pflichtrückzahlung bei Kontrollwechsel

(1) Hält die Stadt Musterstadt unmittelbar oder mittelbar nicht mehr mehr als 50 % der Geschäftsanteile oder Stimmrechte an der Kreditnehmerin (ein „**Kontrollwechsel**“), hat die Kreditnehmerin den Agent unverzüglich zu unterrichten.

(2) Jeder Kreditgeber kann innerhalb von 30 Tagen nach dieser Unterrichtung verlangen, dass sein Anteil am Kredit innerhalb von weiteren 60 Tagen nebst aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt wird.

§ 10 Zahlungen

(1) Alle Zahlungen der Kreditnehmerin sind am Fälligkeitstag bis 11:00 Uhr in Euro an den Agent auf das von ihm benannte Konto zu leisten. Der Agent leitet empfangene Beträge unverzüglich anteilig an die Kreditgeber weiter.

(2) Die Kreditnehmerin leistet alle Zahlungen ohne Aufrechnung oder Zurückbehaltung. Verzugszinsen betragen 2 % p. a. über dem jeweils anwendbaren Zinssatz.

(3) Erhält ein Kreditgeber von der Kreditnehmerin einen höheren Anteil, als ihm nach seiner Zusage zusteht, hat er den Mehrbetrag an den Agent zur Verteilung unter den Kreditgebern abzuführen (Gleichbehandlung).

§ 11 Steuern, erhöhte Kosten

(1) Sämtliche Zahlungen sind ohne Steuerabzug zu leisten, es sei denn, ein Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben; in diesem Fall ist der Zahlungsbetrag so zu erhöhen, dass der Kreditgeber den Betrag erhält, den er ohne Abzug erhalten hätte (Gross-up). Dies gilt nicht für Steuern, die auf das Gesamtnettoeinkommen eines Kreditgebers erhoben werden.

(2) Entstehen einem Kreditgeber durch eine Rechtsänderung nach dem Datum dieses Vertrages, insbesondere im Bereich der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen, erhöhte Kosten, so hat die Kreditnehmerin diese nach Vorlage eines Nachweises über den Agent zu erstatten. Die Kreditnehmerin kann in diesem Fall den Anteil des betreffenden Kreditgebers vorzeitig ohne Vorfälligkeitsentschädigung zurückzahlen.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 12 Zusicherungen

(1) Die Kreditnehmerin sichert jedem Kreditgeber zu, dass (a) sie ordnungsgemäß errichtet und berechtigt ist, diesen Vertrag abzuschließen; (b) alle erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen vorliegen; (c) der Vertrag rechtsgültige und durchsetzbare Verpflichtungen begründet; (d) der zuletzt vorgelegte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt; (e) der vorgelegte Wirtschaftsplan mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auf Grundlage vernünftiger Annahmen aufgestellt wurde; (f) keine wesentlichen Rechtsstreitigkeiten anhängig sind; (g) kein Kündigungsgrund vorliegt; (h) sie die anwendbaren Sanktions-, Geldwäsche- und Anti-Korruptionsvorschriften einhält.

(2) Die Zusicherungen gelten als am Datum dieses Vertrages, am Tag jeder Ziehungsnachricht, an jedem Ziehungstag und am ersten Tag jeder Zinsperiode unter Bezugnahme auf die dann bestehenden Tatsachen und Umstände wiederholt abgegeben, mit Ausnahme der Zusicherungen nach lit. e) und f).

§ 13 Informationspflichten

(1) Die Kreditnehmerin wird dem Agent in ausreichender Anzahl für alle Kreditgeber übermitteln:

a) so bald wie möglich, spätestens 150 Tage nach Ende eines jeden Geschäftsjahres, ihren Jahresabschluss nebst Lagebericht und Prüfungsbericht;

b) zusammen mit dem Jahresabschluss eine von zwei Geschäftsführern unterzeichnete Compliance-Bescheinigung, die (i) die Eigenkapitalquote und den Dynamischen Verschuldungsgrad zum Prüfungsstichtag in nachvollziehbarer Herleitung ausweist und (ii) bestätigt, dass kein Kündigungsgrund vorliegt, oder, falls doch, die Einzelheiten und die ergriffenen Maßnahmen darstellt;

c) innerhalb von 30 Tagen nach seiner Aufstellung, spätestens bis zum 31. Dezember für das Folgejahr, den Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Planbilanz, Finanzplan einschließlich Darlehensspiegel) einschließlich einer indikativen Berechnung der Finanzkennzahlen nach § 14 auf Planbasis;

d) unverzüglich Informationen über wesentliche Rechtsstreitigkeiten, behördliche Verfahren und Bescheide der Regulierungsbehörde zur Erlösobergrenze;

e) auf Anforderung eines Kreditgebers über den Agent weitere Informationen über die Finanzlage und die Geschäftstätigkeit der Kreditnehmerin.

(2) Die Kreditnehmerin wird den Agent unverzüglich über den Eintritt eines Kündigungsgrundes sowie über die zu seiner Beseitigung ergriffenen Maßnahmen unterrichten.

(3) Die Kreditnehmerin stellt sicher, dass jeder Jahresabschluss unter Anwendung derselben Rechnungslegungsgrundsätze und Bewertungsmethoden erstellt wird wie der Jahresabschluss 2022, es sei denn, sie weist die Abweichungen und deren Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen in der Compliance-Bescheinigung aus.

§ 14 Finanzkennzahlen

(1) Die Kreditnehmerin stellt sicher, dass

a) die **Eigenkapitalquote** zu jedem Prüfungsstichtag **nicht weniger als 30,0 %** beträgt; und

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

b) der **Dynamische Verschuldungsgrad** für jeden Prüfungszeitraum **nicht mehr als 3,50** beträgt.

(2) Die Finanzkennzahlen werden auf Grundlage des maßgeblichen Jahresabschlusses und der Compliance-Bescheinigung ermittelt. Die Eigenkapitalquote wird auf eine Nachkommastelle, der Dynamische Verschuldungsgrad auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.

(3) Die indikative Berechnung auf Planbasis nach § 13 Absatz 1 lit. c) ist nach denselben Definitionen auf Grundlage der Planwerte (Planbilanz zum Ende des Planjahres und Erfolgsplan für das Planjahr) vorzunehmen. Sie dient der Frühwarnung; eine Abweichung von den Grenzwerten auf Planbasis begründet keinen Kündigungsgrund, verpflichtet die Kreditnehmerin jedoch, auf Verlangen der Mehrheitskreditgeber ein Gespräch über Gegenmaßnahmen zu führen.

(4) Eine Heilung durch Eigenkapitalzuführung nach dem Prüfungsstichtag ist ausgeschlossen.

§ 15 Allgemeine Verpflichtungen

(1) *Negativerklärung.* Die Kreditnehmerin wird keine Sicherheiten an ihren Vermögenswerten zugunsten Dritter bestellen oder bestehen lassen, mit Ausnahme (a) gesetzlicher Pfand- und Zurückbehaltungsrechte, (b) AGB-Pfandrechte von Kreditinstituten, (c) Eigentumsvorbehalte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr sowie (d) sonstiger Sicherheiten für Verbindlichkeiten von insgesamt höchstens EUR 5.000.000,00.

(2) *Gleichrang.* Die Kreditnehmerin stellt sicher, dass ihre Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag mindestens gleichrangig mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten sind.

(3) *Nachrangige Gesellschafterdarlehen.* Die Kreditnehmerin wird Nachrangige Gesellschafterdarlehen nur tilgen oder verzinsen, wenn kein Kündigungsgrund vorliegt und durch die Zahlung nicht eintreten würde. Sie wird die Bedingungen des Rangrücktritts nicht ohne Zustimmung der Mehrheitskreditgeber ändern.

(4) *Veräußerungen.* Die Kreditnehmerin wird keine Vermögenswerte veräußern, deren Buchwert in einem Geschäftsjahr insgesamt 7,5 % der Bilanzsumme gemäß dem letzten Jahresabschluss übersteigt, ausgenommen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, bei Netzabgaben nach § 46 EnWG und bei der Veräußerung von Finanzbeteiligungen, sofern der Erlös zur Sondertilgung des Kredits verwendet wird.

(5) *Ausschüttungen.* Die Kreditnehmerin wird keine Gewinnausschüttungen vornehmen, solange ein Kündigungsgrund vorliegt oder durch die Ausschüttung eintreten würde.

(6) *Geschäftsgegenstand.* Die Kreditnehmerin wird den Gegenstand ihres Unternehmens nicht wesentlich ändern.

§ 16 Kündigungsgründe

(1) Jedes der folgenden Ereignisse ist ein Kündigungsgrund:

a) *Nichtzahlung:* Die Kreditnehmerin zahlt einen fälligen Betrag nicht, es sei denn, die Nichtzahlung beruht auf einem technischen Fehler und die Zahlung erfolgt innerhalb von drei Bankarbeitstagen.

b) *Finanzkennzahlen:* Eine der Verpflichtungen nach § 14 Absatz 1 wird nicht eingehalten.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

c) *Sonstige Verpflichtungen:* Die Kreditnehmerin verletzt eine sonstige Verpflichtung und die Verletzung wird, sofern heilbar, nicht innerhalb von 20 Bankarbeitstagen beseitigt.

d) *Unrichtige Zusicherung:* Eine Zusicherung erweist sich in einem wesentlichen Punkt als unrichtig.

e) *Drittverzug:* Finanzverbindlichkeiten von insgesamt mehr als EUR 5.000.000,00 werden nicht bei Fälligkeit gezahlt oder wegen eines Kündigungsgrundes vorzeitig fällig gestellt.

f) *Insolvenz:* Die Kreditnehmerin ist zahlungsunfähig oder überschuldet, stellt ihre Zahlungen ein oder beantragt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, oder ein solches wird eröffnet oder mangels Masse abgelehnt.

g) *Konzession und Netzbetrieb:* Die Kreditnehmerin verliert die Genehmigung zum Netzbetrieb nach § 4 EnWG oder Konzessionen, auf die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse entfallen, ohne dass ein angemessener Ausgleich gezahlt wird.

h) *Wesentliche nachteilige Veränderung:* Es tritt ein Ereignis ein, das nach begründeter Auffassung der Mehrheitskreditgeber eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf die Fähigkeit der Kreditnehmerin zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen hat.

(2) Bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes kann und muss auf Weisung der Mehrheitskreditgeber der Agent durch Mitteilung an die Kreditnehmerin den Kredit ganz oder teilweise kündigen und sofort fällig stellen.

§ 17 Der Agent

(1) Jeder Kreditgeber bestellt den Agent zu seinem Vertreter im Rahmen dieses Vertrages und befreit ihn von den Beschränkungen des § 181 BGB. Der Agent übt die ihm ausdrücklich übertragenen Rechte und Pflichten aus; er hat keine treuhänderischen Pflichten gegenüber den Kreditgebern oder der Kreditnehmerin.

(2) Der Agent leitet Unterlagen, die er von der Kreditnehmerin erhält, unverzüglich an die Kreditgeber weiter. Er ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Unterlagen, insbesondere der Compliance-Bescheinigungen, zu prüfen.

(3) Der Agent haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für seine Tätigkeit erhält er eine jährliche Agency-Gebühr nach Maßgabe der gesonderten Gebührenvereinbarung.

(4) Der Agent kann sein Amt mit einer Frist von 30 Tagen niederlegen; die Mehrheitskreditgeber bestellen im Einvernehmen mit der Kreditnehmerin einen Nachfolger.

§ 18 Verhältnis der Kreditgeber, Entscheidungen

(1) Entscheidungen der Kreditgeber werden, soweit nicht anders bestimmt, von den Mehrheitskreditgebern getroffen und binden alle Kreditgeber.

(2) Der Zustimmung aller Kreditgeber bedürfen Änderungen, die (a) die Fälligkeit oder Höhe von Zahlungen, (b) den Zinssatz oder die Marge, (c) die Definition der Mehrheitskreditgeber, (d) die Finanzkennzahlen nach § 14 einschließlich der zugrunde liegenden Definitionen oder (e) diesen Absatz betreffen.

(3) Jeder Kreditgeber trifft seine Kreditentscheidung eigenverantwortlich auf Grundlage eigener Prüfung.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 19 Änderungen und Verzichte

Änderungen dieses Vertrages und Verzichte auf Rechte (Waiver) bedürfen der Schriftform und der Zustimmung der nach § 18 erforderlichen Kreditgeber. Ein Verzicht auf die Einhaltung der Finanzkennzahlen für einen Prüfungsstichtag gilt nur für diesen Prüfungsstichtag.

§ 20 Abtretung und Übertragung

(1) Ein Kreditgeber kann seine Rechte und Pflichten ganz oder teilweise an ein Kreditinstitut, eine Versicherung oder einen Fonds abtreten oder übertragen. Die Übertragung bedarf der Zustimmung der Kreditnehmerin, die nicht unbillig verweigert werden darf und als erteilt gilt, wenn die Kreditnehmerin nicht innerhalb von zehn Bankarbeitstagen widerspricht; die Zustimmung ist nicht erforderlich, solange ein Kündigungsgrund vorliegt oder die Übertragung an ein mit dem Kreditgeber verbundenes Unternehmen erfolgt.

(2) Die Kreditnehmerin kann ihre Rechte und Pflichten nicht übertragen.

§ 21 Mitteilungen, Vertraulichkeit

(1) Mitteilungen erfolgen in Textform an die in Anlage 1 bzw. nachstehend genannten Anschriften. Mitteilungen der Kreditnehmerin an die Kreditgeber erfolgen über den Agent. Anschrift der Kreditnehmerin: Stadtwerke Musterstadt GmbH, Bereich Finanzen, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, finanzen@stadtwerke-musterstadt.example.

(2) Die Parteien behandeln diesen Vertrag und die erhaltenen Informationen vertraulich; ausgenommen ist die Weitergabe an Berater, Prüfer, Aufsichtsbehörden, Rating-Agenturen und potenzielle Erwerber nach § 20, soweit diese zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 22 Schlussbestimmungen

(1) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist Weserstadt; der Agent und jeder Kreditgeber sind berechtigt, die Kreditnehmerin auch an ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

(2) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Bestimmung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.

(3) Dieser Vertrag kann in mehreren Ausfertigungen unterzeichnet werden; alle Ausfertigungen bilden zusammen ein und dieselbe Urkunde.

Weserstadt / Musterstadt, den 30. November 2023

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Stadtwerke Musterstadt GmbH
Geschäftsführer

Stadtwerke Musterstadt GmbH
Kaufmännische Geschäftsführerin

Weserland Bank AG
als Konsortialführerin, Agent und Kreditgeber

Volksbank Musterregion eG
als Kreditgeber

Sparkasse Musterstadt
als Kreditgeber

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 1 – Ursprüngliche Kreditgeber und Zusagen

Kreditgeber	Zusage in EUR	Anteil
Weserland Bank AG, Am Wall 120, 28195 Weserstadt	25.600.000,00	40,0 %
Volksbank Musterregion eG, Genossenschaftsring 8, 12340 Musterregion	19.200.000,00	30,0 %
Sparkasse Musterstadt, Marktplatz 1, 12345 Musterstadt	19.200.000,00	30,0 %
Summe	64.000.000,00	100,0 %

Anlage 2 – Tilgungsplan

Annahme: vollständige Ziehung am 15.12.2023, keine freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen. Beträge in EUR.

Fälligkeit	Tilgungsrate	Ausstehender Betrag danach
30.11.2025	3.000.000,00	61.000.000,00
30.11.2026	3.000.000,00	58.000.000,00
30.11.2027	3.000.000,00	55.000.000,00
30.11.2028	3.000.000,00	52.000.000,00
30.11.2029	3.000.000,00	49.000.000,00
30.11.2030	3.000.000,00	46.000.000,00
30.11.2031	3.000.000,00	43.000.000,00
30.11.2032	3.000.000,00	40.000.000,00
30.11.2033	40.000.000,00	0,00

Die letzte Rate am 30.11.2033 umfasst den gesamten dann noch ausstehenden Betrag (Endfälligkeit).

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 3 – Muster Ziehungsnachricht

An: Weserland Bank AG als Agent · Von: Stadtwerke Musterstadt GmbH · Datum: [•]

Konsortialkreditvertrag vom 30. November 2023 über EUR 64.000.000,00 (der „Vertrag“)

1. Wir beziehen uns auf den Vertrag. Dies ist eine Ziehungsnachricht. In dieser Ziehungsnachricht verwendete Begriffe haben die im Vertrag festgelegte Bedeutung.

2. Wir möchten den Kredit wie folgt in Anspruch nehmen: Ziehungstag: [•]; Betrag: EUR [•]; Zinsperiode: drei Monate.

3. Wir bestätigen, dass die Voraussetzungen nach § 4 Absatz 2 des Vertrages am Tag dieser Ziehungsnachricht erfüllt sind.

4. Der Betrag ist auf folgendes Konto zu überweisen: [•]. Diese Ziehungsnachricht ist unwiderruflich.

_____ _____

Stadtwerke Musterstadt GmbH Stadtwerke Musterstadt GmbH

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 4 – Muster Compliance-Bescheinigung

An: Weserland Bank AG als Agent · Von: Stadtwerke Musterstadt GmbH · Datum: [•]

Konsortialkreditvertrag vom 30. November 2023 (der „Vertrag“) – Compliance-Bescheinigung zum Prüfungsstichtag 31.12.[•]

1. Wir beziehen uns auf den Vertrag. Dies ist eine Compliance-Bescheinigung. Begriffe haben die im Vertrag festgelegte Bedeutung.

2. Wir bestätigen, dass zum Prüfungsstichtag bzw. für den Prüfungszeitraum:

Kennzahl / Position (in T€)	Wert
Eigenkapital	[•]
Bilanzsumme	[•]
Eigenkapitalquote (Grenzwert: mind. 30,0 %)	[•] %
Finanzverbindlichkeiten (ohne Nachrangige Gesellschafterdarlehen)	[•]
abzüglich Liquide Mittel	[•]
= Nettofinanzverbindlichkeiten	[•]
EBITDA (Herleitung als Anlage beigefügt)	[•]
Dynamischer Verschuldungsgrad (Grenzwert: max. 3,50)	[•]
Stufe des Margenrasters ab nächster Zinsperiode	[•] % p. a.

3. Die Finanzkennzahlen nach § 14 Absatz 1 des Vertrages [werden eingehalten / werden nicht eingehalten].

4. Wir bestätigen, dass kein Kündigungsgrund vorliegt [bzw.: Folgendes vorliegt und folgende Maßnahmen ergriffen werden: [•]].

_____ _____

Geschäftsführer/in Geschäftsführer/in

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.